

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นไปสู่อากาศ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่
อากาศยาน ชุมชนและประชาชนจากการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ สมควรกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยความเห็นชอบร่วมกัน
ของคณะกรรมการจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด จึงกำหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย
และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดพลุหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ดังนี้

๑. พลุ หมายถึง ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่งบรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่หรือท่อหรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน เมื่อจุดแล้วมีเสียงระเบิดดังคล้ายเสียงปืน โดยอนุโลมเรียกดอกไม้เพลิงอย่างอื่นที่จุด
มีเสียงระเบิดดังเช่นนั้นว่าพลุ

๒. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ในประกาศนี้ หรือได้รับการยกเว้นตามประกาศนี้

๓. กำหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อย

๓.๑ ให้กระทำได้ในงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
หรืองานเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

๓.๒ ให้กระทำได้ในวันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทิน
จันทรคติไทยโดยให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา

๓.๓ ให้กระทำได้ในเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของทุกปี โดยให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกาของวันที่ ๑
มกราคมของทุกปี

๓.๔ ให้กระทำได้ในงานเทศกาลหรืองานรื่นเริงที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเคยมีประวัติในการจุดและปล่อยมาก่อน

๓.๕ การจัดงานฉาปนกิจศพ โดยให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา

๔. ชนิด ขนาด และจำนวน

๔.๑ ห้ามจุดพลุที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อไม่เกินกว่า ๖ นิ้ว เว้นแต่พลุน้ำตกสายธาร หรือพลุแสงอักษร

๔.๒ จำนวนในการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุขึ้นไปสู่อากาศ ให้มีจำนวนตามความเหมาะสมของแต่ละงานหรือแต่ละพื้นที่เป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของ นายอำเภอแห่งท้องที่พิจารณา

๕. สถานที่จุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นไปสู่อากาศ

๕.๑ สถานที่จุดและปล่อยพลุให้กระทำได้ในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ เอกชน ตามที่นายอำเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุญาต

๕.๒ สถานที่จุดและปล่อยพลุต้องไม่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานบริการน้ำมันในระยะ ๕๐๐ เมตร โรงพยาบาล ในระยะ ๕๐๐ เมตร

๖. มาตรการในการป้องกันมิให้มีการเล่นการพนัน

๖.๑ ห้ามจัดให้มีการพนันขึ้นต่อในการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นสู่อากาศ

๖.๒ ห้ามมิให้มีการวัดความดัง จับเวลาของเสียงพลุหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือการกระทำอื่นใดอันเป็นข้อขัดให้แพ้ชนะกัน

๗. มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน

๗.๑ ห้ามผู้ใดจำหน่ายพลุในวัด โรงเรียน ทางสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ค้าซึ่งดอกไม้เพลิง ให้กระทำได้ในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ เอกชน ตามที่นายอำเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุญาต

๗.๒ พลุที่นำมาจุดและปล่อยต้องเป็นพลุที่นำมาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งดอกไม้เพลิง (ป.๒) หรือได้รับอนุญาตให้ทำ หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง (ป.๕)

๘. ผู้ใดกระทำการจุดและปล่อยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำการนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดในประกาศนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

๙. ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ไม่ถือเป็นเหตุให้พ้นผิด หากการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อากาศยาน ชุมชน หรือประชาชน

๑๐. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ว่าที่ ร.ต. สุพีร์พัฒน์ จองพานิช

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี